חוק הפרשנות, התשמ"א—1981 *

פרק א': תחולה

תחולת החוק וסייגיה

1. חוק זה יחול לגבי כל חיקוק והוראת מינהל, אף אם ניתנו לפני תחילתו, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם חוק זה; אולם על מלים וביטויים שבחיקוקים והוראות מינהל שניתנו לפני תחילת חוק זה לא יחול סעיף 3 אלא יוסיפו לחול ההגדרות שבסעיף 1 לפקודת הפרשנות[1].

תחולת הגדרות שבחיקוק

2. מונח שהוגדר בחיקוק — משמעו כהגדרתו, והגדרה זו תחול גם על תקנות שהותקנו לפי אותו חיקוק, וכל צורה דקדוקית הנגזרת מהמונח תתפרש לפי אותה משמעות, הכל אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם אותה הגדרה.

פרק ב': פירוש מלים וביטויים

משמעותם של מלים וביטויים

3. המלים והביטויים הבאים להלן — משמעותם כמפורש בצידם:

"בכתב" — לרבות בכל דרך אחרת של הצגת אותיות, ספרות או סימנים בצורה הנראית לעין או הניתנת לפענוח חזותי;

"דין" — כל אחד מאלה:

(1) חיקוק;

(2) דינים דתיים — בין שבעל פה ובין שבכתב — כפי תקפם במדינה;

(3) (א) אקט של הפרלמנט הבריטי או דבר המלך במועצתו או חלק מהם, או תקנות לפיהם, ודיני המשפט המקובל ועקרוני היושר של אנגליה, כפי תקפם במדינה;

(ב) דינים עותמאניים כפי תקפם במדינה;

"הוראת מינהל" — הוראה או מינוי — לרבות הודעה, מודעה, רשיון, היתר וכיוצא באלה — שניתנו בכתב מכוח חוק ואינם בני־פעל תחיקתי;

"הפרה", לענין דרישה או הוראה — אף אי־קיומה במשמע;

"חוק" — חוק של הכנסת או פקודה;

"חטא" — עבירה שענשה מאסר לא יותר מחודש אחד, ואם ענשה קנס בלבד — לא יותר ממאתיים שקלים;

"חיקוק" — חוק או תקנה;

"חלוט", לענין פסק דין או החלטה של בית משפט — שאין עליהם עוד ערעור או ערר או השגה כיוצא בהם;

"יום" — תקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו;

---

* נתקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשמ"א (20 במאי 1981); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח 1456, התש"ם, עמ' 228.

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1, עמ' 2.

"עד . . . "

8. הביטוי "עד . . ." לענין זמן או לענין מובאה — משמעו עד ועד בכלל.

"לפי"

9. הביטוי "לפי", לענין חיקוק פלוני, או ביטוי כיוצא בו — משמעו גם לפי תקנות שהותקנו מכוחו של החיקוק.

תקופות

10. (א) מקום שנקבעה תקופה קצובה במספר ימים או שבועות מיום פלוני, אותו יום לא יבוא במנין.

(ב) תקופה קצובה במספר חדשים או שנים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחדשה האחרון ביום שמספרו בחודש כמספר יום האירוע, ואם היה החודש חסר אותו יום — ביום האחרון של החודש.

(ג) במנין ימי תקופה יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל פי חיקוק, זולת אם הם הימים האחרונים שבתקופה.

פרק ג': פירוש הסמכות

מקום שלא נקבע זמן

11. הסמכה או חיוב לעשות דבר, בלי קביעת זמן לעשייתו — משמעם שיש סמכות או חובה לעשותו במהירות הראויה ולחזור ולעשותו מזמן לזמן ככל הנדרש לפי הנסיבות.

סמכות לפטור

12. הסמכה ליתן פטור, הקלה, הנחה וכיוצא באלה — משמעה הסמכה ליתן אותם אף במקצת או בתנאים.

מינוי והסמכה — כיצד

13. (א) מקום שניתנה סמכות למנות אדם, להסמיכו או להטיל עליו חובה — מותר לעשות כן בנקיבת שמו או בנקיבת שם משרתו.

(ב) מינוי אדם, הסמכתו או הטלת חובה עליו בנקיבת שם משרתו בלבד — משמעם מינוי, הסמכה או חיוב של מי שממלא את המשרה מזמן לזמן.

סמכות מינוי

14. הסמכה לעשות מינוי — משמעה גם הסמכה להתלות את תקפו, לבטלו, לפטר את מי שנתמנה או להשעותו מתפקידו.

סמכות התקנה

15. הסמכה להתקין תקנות או ליתן הוראת מינהל — משמעה גם הסמכה לתקנן, לשנותן, להתלותן או לבטלן בדרך שהותקנו התקנות או ניתנה ההוראה.

סמכות מינוי גוף

16. הסמכה למנות גוף של מספר חברים — משמעה גם הסמכה למנות לו יושב ראש ולמנות ממלא מקום לכל חבר שלו.

סמכויות עזר

17. (א) הסמכה לעשות דבר או לדון בענין פלוני או להכריע בו — משמעה גם הסמכה לקבוע נוהל עבודה וסדרי דיונים ככל שאלה לא נקבעו בחיקוק.

(ב) הסמכה לעשות דבר או לכפות עשייתו — משמעה גם מתן סמכויות עזר הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת.

סמכות בהשגה ובערר

18. הסמכה לדון ולהכריע בערר או בהשגה אחרת על החלטה של רשות — משמעה גם הסמכה לאשר את ההחלטה בשינויים או בלא שינוי, לבטלה ולהחליט החלטה אחרת במקומה או להחזיר את הענין עם הוראות לרשות שהחליטה.